



PUTUSAN
Nomor 3086 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENNARIA SITANGGANG, bertempat tinggal di Perumnas Manahul Perdagangan III, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT PELAYANAN MODAL MIKRO PERDAGANGAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
- 2. PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANWIL DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 79, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq KEPALA**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di
Jalan Asahan, Nomor 39, Siopat Suhu, Kecamatan
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi
Sumatera Utara;

- 4. BILIATER SIAGIAN**, bertempat tinggal di Jalan
Wisma Ganting Permai, RT 003, RW 004,
Kelurahan/Desa Pulau Anak Air, Kecamatan
Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi,
Provinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam surat gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan lelang terhadap jaminan Penggugat yaitu:
Sebidang tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak
di Desa/Kelurahan Perdgangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 1626/Perdagangan I terdaftar atas nama Bernad Hartono
Pasaribu (Suami Penggugat) oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I
sebagaimana Risalah Lelang Nomor 292/05/2020 adalah tidak
mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan
melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang
tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di
Desa/Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



Simalungun Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1626/Perdagangan I terdaftar atas nama Bernad Hartono Pasaribu (Suami Penggugat) yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat I;

5. Menyatakan batal atau tidak mempunyai hukum mengikat Akta Risalah Lelang Nomor 292/05/2020 tanggal 13 November 2020 atas sebidang tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa/Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1626/Perdagangan I terdaftar atas nama Bernad Hartono Pasaribu (suami Penggugat);
6. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1626/Perdagangan I, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat IV melalui Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1626/Perdagangan I, Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tetap menjadi hak Penggugat yang menjadi jaminan hutangnya kepada Tergugat I;
8. Menghukum Tergugat IV dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum (termasuk menjual, menjaminkan kepada bank) atas:
Sebidang tanah seluas 150 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa/Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1626/Perdagangan I terdaftar atas nama Bernad Hartono Pasaribu (Suami Penggugat);
9. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah/rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1626/Perdagangan I kepada Penggugat dalam keadaan baik dan apabila Tergugat IV ingkar/tidak mau maka perlu bantuan kepolisian dan TNI dalam pelaksanaan eksekusinya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



Penggugat yaitu:

a. Kerugian Materiil:

- Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini diperkirakan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kerugian akibat penjualan Tanah yang terlalu murah diperkirakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril:

- Rasa malu dan harga diri Penggugat di tengah tengah masyarakat akibat rumah Penggugat dijual tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp25.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp500.000.000,00 = Rp595.000.000,00;

Terbilang: lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah, yang harus dibayar secara bersama-sama oleh Para Tergugat;

11. Menghukum Tergugat IV (Biliater Siagian) untuk mematuhi keputusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini adalah senilai Rp1.519.500,00 (satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT MDN., tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding);
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sim., *juncto* Pengadilan Tinggi Medan Nomor Perkara Nomor 52/PDT/2022/PT MDN;
3. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Pembanding) seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan kepada perjanjian kredit antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku kreditur dengan jaminan tanah milik Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa yang telah diikat dengan hak tanggungan dan atas hutang kreditnya tersebut terbukti Penggugat telah menunggak atau berhenti membayar cicilannya dan atas keadaan tersebut Tergugat I telah memperingatkan/menegur Penggugat secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I sehingga hutang kredit Penggugat tersebut merupakan kredit macet, dan untuk itu berdasar dan beralasan Penggugat dinyatakan telah cidera janji/wanprestasi atas hutang kreditnya tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pihak Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II telah melakukan lelang eksekusi atas objek sengketa, sehingga perbuatan hukum Para Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENNARIA SITANGGANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/Pdt/2022/PN Mdn., tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 14 Oktober 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun kasasi Pemohon kasasi semula Penggugat dikabulkan akan tetapi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon kasasi semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pemohon kasasi semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENNARIA SITANGGANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 52/Pdt/2022/PN Mdn., tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 14 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3086 K/Pdt/2023